

参考資料

1. 新宮市の指定文化財一覧
2. 条例・規則等
3. 文化財保護法関連法令
4. 主要参考文献

1. 新宮市の指定文化財一覧（令和7年3月31日現在）

（1）国指定文化財

附表 1-1 国指定文化財一覧

<国宝>

名称	指定年月日	所有者等
【彫刻】		
木造熊野速玉大神坐像	明治 32 年 8 月 1 日 国宝：平成 17 年 6 月 9 日	熊野速玉大社
木造夫須美大神坐像	明治 30 年 12 月 28 日 国宝：平成 17 年 6 月 9 日	
木造家津御子大神坐像	明治 32 年 8 月 1 日 国宝：平成 17 年 6 月 9 日	
木造国常立命坐像	明治 32 年 8 月 1 日 国宝：平成 17 年 6 月 9 日	
【工芸品】		
古神宝類	明治 30 年 12 月 28 日 国宝：昭和 30 年 6 月 22 日	熊野速玉大社

<国指定文化財>

名称	指定年月日	所有者等
【建造物】		
旧西村家住宅	平成22年6月29日	新宮市、西村山林株式会社
【彫刻】		
木造伊邪那岐神坐像	明治32年8月1日	熊野速玉大社
木造伊邪那美神坐像	明治30年12月28日	熊野速玉大社
木造皇太神坐像	明治32年8月1日	熊野速玉大社
【工芸品】		
髹漆金銅装神幸用船	明治30年12月28日	熊野速玉大社
髹漆金銅装神輿	明治30年12月28日	熊野速玉大社
太刀 銘正恒 附糸巻太刀拵	大正2年4月14日	熊野速玉大社
【考古資料】		
和歌山県阿須賀神社境内（蓬莱山）出土品	令和元年7月23日	阿須賀神社
【史跡】（世界文化遺産）		
熊野三山（熊野速玉大社境内）	平成14年12月19日 【世界遺産登録】 平成16年7月7日	熊野速玉大社、他
熊野参詣道中辺路（大雲・小雲取越、高野坂、熊野川、阿須賀王子跡）、伊勢路（万歳道）	平成12年11月2日 【追加指定】 平成14年12月19日 平成27年10月7日 【世界遺産登録】 平成16年7月7日 平成28年10月24日追加登録	新宮市、他
大峯奥駈道（西敷屋～篠尾）	平成14年12月19日 【世界遺産登録】 平成16年7月7日	新宮市、他
【史跡】		
新宮城跡附水野家墓所	平成15年8月27日	新宮市
新宮下本町遺跡	令和4年11月10日	新宮市
【特別名勝・天然記念物】		
瀬八丁	昭和3年3月24日 特別名勝：昭和27年3月29日	新宮市、奈良県、三重県

1. 新宮市の指定文化財一覧

名称	指定年月日	所有者等
【天然記念物】		
新宮藺沢浮島植物群落	昭和2年4月8日 (追加指定) 昭和14年7月31日 平成15年8月27日	新宮市
熊野速玉神社のナギ	昭和15年2月10日	熊野速玉大社
【無形民俗文化財】		
新宮の速玉祭・御燈祭り	平成28年3月2日	熊野速玉大社祭事保存会

(2) 県指定文化財

附表 1-2 県指定文化財一覧

名称	指定年月日	所有者等
【彫刻】		
木造聖徳太子（二才礼拝）立像	昭和44年4月23日	宗応寺
【絵画】		
那智参詣曼荼羅・熊野観心十界曼荼羅	平成30年3月14日	正覚寺
【工芸品】		
刀銘於南紀重国	昭和33年4月1日	新宮市
古瀬戸壺	昭和33年4月1日	個人
古瀬戸水瓶	昭和33年4月1日	熊野速玉大社
古瀬戸壺	昭和33年4月1日	個人
古瀬戸瓶子	昭和33年4月1日	熊野速玉大社
永正十一年在銘御正体 附唐組紐	昭和39年5月28日	熊野速玉大社
入峯の斧	昭和39年5月28日	熊野速玉大社
木鉢	昭和39年5月28日	妙心寺
鉄斧	昭和44年4月23日	熊野速玉大社
三ツロ釜	昭和44年4月23日	熊野速玉大社
彩絵檜扇	令和6年3月4日	熊野速玉大社
【考古資料】		
神倉山銅鐸	平成24年7月20日	熊野速玉大社
【史跡】		
浜王子跡	昭和34年1月8日	王子神社
佐野王子跡	昭和34年1月8日	新宮市
書写妙法蓮華経印塔	昭和44年4月23日	本広寺
神倉山附石段「下馬」標石	昭和44年4月23日	熊野速玉大社
一遍上人名号碑附磨崖名号碑	昭和44年7月14日 (追加指定) 令和3年4月16日	新宮市
【天然記念物】		
御所本の化石漣痕	昭和58年5月24日	個人
【有形民俗文化財】		
鉦始儀式用具	昭和44年4月23日	個人
【無形民俗文化財】		
三輪崎の鯨踊	昭和49年12月9日	三輪崎郷土芸能保存会

(3) 市指定文化財

附表 1-3 市指定文化財一覧

名称	指定年月日	所有者等
【建造物】		
嵩家住宅	平成元年 3 月 25 日	個人
清閑院本堂	平成元年 3 月 25 日	清閑院
【絵画】		
絹本著色薬師三尊像	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
涅槃図	昭和 58 年 4 月 1 日	少林寺
【彫刻】		
木造阿弥陀如来坐像	平成元年 3 月 25 日	東仙寺
木造薬師如来坐像	平成元年 3 月 25 日	東仙寺
木造千手観音菩薩坐像	平成元年 3 月 25 日	東仙寺
木造弘法大師坐像	平成元年 3 月 25 日	東仙寺
木造十界互具像	平成元年 3 月 25 日	本広寺
木造阿弥陀如来坐像 附胎内仏	平成元年 3 月 25 日	真如寺（瑞泉寺）
阿弥陀如来坐像	昭和 61 年 9 月 10 日	少林寺
地藏菩薩坐像	昭和 61 年 9 月 10 日	少林寺
【工芸品】		
香時計	昭和 39 年 9 月 14 日	清閑院
古式火縄銃	昭和 55 年 7 月 24 日	個人
金銅製沢瀉紋透釣燈籠	平成元年 3 月 25 日	東仙寺
【書籍・典籍】		
丹鶴叢書	昭和 39 年 6 月 8 日	個人
新宮古図	昭和 39 年 6 月 8 日	新宮木材協同組合
熊野懷紙模本	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
速玉大社の棟札	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
紙本著色新宮本社末社図附新宮末社図	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
【古文書】		
木材に関する古文書	昭和 39 年 6 月 8 日	新宮木材協同組合
大工組合古文書	昭和 55 年 7 月 24 日	新宮市
【歴史資料】		
柱時計	昭和 39 年 9 月 14 日	個人
望遠鏡	昭和 39 年 9 月 14 日	新宮市
【史跡】		
新宮周防守屋敷跡	昭和 39 年 6 月 8 日	本広寺
堀内氏屋敷跡	昭和 39 年 6 月 8 日	全竜寺
量り石	昭和 39 年 6 月 8 日	新宮市
湯川魔洞の墓	昭和 39 年 9 月 14 日	個人

1. 新宮市の指定文化財一覧

名称	指定年月日	所有者等
丙寅戦死者の碑	昭和 39 年 9 月 14 日	南谷墓地内
別当屋敷跡	昭和 39 年 10 月 8 日	別当屋敷町
徐福の墓	昭和 42 年 1 月 17 日	新宮市
佐野の一里塚	昭和 53 年 3 月 1 日	新宮市
広角の一里塚跡	昭和 53 年 3 月 1 日	個人
徳本上人の碑	昭和 53 年 3 月 1 日	南珠寺
徳本上人の碑	昭和 53 年 3 月 1 日	三輪崎墓地内
徳本上人の碑	昭和 53 年 3 月 1 日	水難救済会
阿須賀神社境内弥生式竪穴住居跡	昭和 53 年 9 月 25 日	阿須賀神社
宮井戸遺跡	平成元年 3 月 25 日	阿須賀神社
殿和田の森城跡	平成元年 3 月 25 日	(株) 巴川製紙所
丹鶴山石造五輪塔	平成元年 3 月 25 日	東仙寺
宗応寺石造五輪塔	平成元年 3 月 25 日	宗応寺
南珠寺石造宝篋印塔	平成元年 3 月 25 日	南珠寺
瑞泉寺板碑	平成元年 3 月 25 日	瑞泉寺
石佛（桜地藏）	昭和 58 年 4 月 1 日	新宮市
磨崖（一遍上人名号碑の写）	昭和 58 年 4 月 1 日	共有山
宝篋印塔及び五輪塔	昭和 61 年 9 月 10 日	個人（宗福寺墓地内）
宝篋印塔	昭和 61 年 9 月 10 日	個人（少林寺墓地内）
宝篋印塔	昭和 61 年 9 月 10 日	共有山（萬歳）
経塔	昭和 61 年 9 月 10 日	正覚寺
宝篋印塔及び五輪塔	昭和 61 年 10 月 10 日	個人（玉置口墓地内）
三輪崎新道の道標	平成 21 年 3 月 27 日	新宮市
那智山への道標	平成 21 年 3 月 27 日	新宮市
【名勝】		
鼻白の滝	平成 21 年 3 月 27 日	新宮市
【天然記念物】		
速玉大社のオガタマノキ	昭和 39 年 6 月 8 日	熊野速玉大社
速玉大社のボウラン	昭和 39 年 6 月 8 日	熊野速玉大社
白木谷のシャクナゲの群生	昭和 39 年 9 月 14 日	新宮市
ホルトノキ	昭和 42 年 5 月 26 日	(株) 巴川製紙所
久嶋（孔島）鈴島植物群落	昭和 49 年 1 月 10 日	三輪崎八幡神社
蓬萊山の社叢	平成元年 3 月 25 日	阿須賀神社
阿須賀神社のテンダイウヤク	平成元年 3 月 25 日	阿須賀神社
天御中主神社裏山の林叢	平成元年 3 月 25 日	佐野区・佐野森林組合
高倉神社の社叢	平成元年 3 月 25 日	高倉神社（高田）
杉及びいちいがし	昭和 61 年 9 月 10 日	甲明神社（相須）
牛頭神社境内林	昭和 61 年 9 月 10 日	牛頭神社（四滝）

1. 新宮市の指定文化財一覧

名称	指定年月日	所有者等
嶋津の森	昭和 61 年 9 月 10 日	新宮市
高倉神社境内林	昭和 61 年 10 月 10 日	高倉神社（上長井）
指定樹林	昭和 62 年 1 月 13 日	巖島神社（九重）
泉蔵寺いちょう	平成 15 年 10 月 20 日	泉蔵寺
【有形民俗文化財】		
大寺の梵鐘	昭和 39 年 6 月 8 日	瑞泉寺
城内太鼓	昭和 45 年 3 月 30 日	神倉小学校
神倉神社の手水鉢	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
神倉神社の手水船	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
奉八度参詣の碑	平成元年 3 月 25 日	熊野速玉大社
阿須賀神社の手水鉢	平成元年 3 月 25 日	阿須賀神社
【無形民俗文化財】		
三輪崎の獅子舞	昭和 53 年 3 月 1 日	三輪崎郷土芸能保存会

（４）国登録文化財

附表 1-4 国登録文化財一覧

名称	指定年月日	所有者等
【建造物】		
三輪崎青年会館	令和元年 9 月 10 日	三輪崎青年会
旧チャップマン邸 主屋・石段及び石垣	令和 2 年 8 月 17 日	新宮市
大前屋旅館	令和 3 年 10 月 14 日	個人
岡崎家住宅（旧栗須家住宅） 主屋・蔵・納屋・石塀	令和 6 年 8 月 15 日	個人
旧羽根学園熊野高等経理学校校舎	令和 6 年 12 月 3 日	（株）HANE ヘリテージ

2. 条例・規則等

史跡新宮下本町遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和 5 年 8 月 30 日

(目的)

第 1 条 史跡新宮下本町遺跡の適切な保存管理及び活用に関する計画を策定するため、史跡新宮下本町遺跡保存活用計画策定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

- (1) 史跡新宮下本町遺跡保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)の策定に係る協議検討に関すること。
- (2) その他保存活用計画の策定にあたり必要な事項に関すること。

(組織)

第 3 条 委員会は、次に掲げる委員 10 人以内をもって組織する。

- (1) 文化財、考古学又は中世史その他の新宮下本町遺跡の保存及び活用に必要な専門分野に精通する学識経験者
 - (2) 地元の教育、観光等の関係者
 - (3) 前 2 号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めるもの
- 2 委員会は、文化庁及び和歌山県に保存活用計画の策定のために必要な指導及び助言を求めることができる。

(委員の委嘱)

第 4 条 委員は、新宮市教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第 5 条 委員の任期は令和 5 年 9 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。

- 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長等)

第 6 条 委員会に、委員長と副委員長を置き、委員の中から互選する。

- 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
- 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第 7 条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長がその議長となる。

- 2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外のものにも出席を求め、意見もしくは説明を聴取するほか、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第 8 条 委員会の庶務は、教育委員会文化振興課において処理する。

(謝金)

第 9 条 委員会における謝金の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この要項の定めるところによる。

- 2 謝金は、その内容に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員謝金

(2) その他謝金

- 3 謝金の単価は前項に掲げる謝金の種類に応じ、別表に定める金額とする。

(その他)

第 10 条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、令和 5 年 8 月 29 日から施行する。

3. 文化財保護法関連法令

文化財保護法(抜粋)

(昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号)

最終改正：令和 4 年 6 月 17 日法律第 68 号

(この法律の目的)

第 1 条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第 2 条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

四 貝塚か、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。))及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。))で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。))

- 3 この法律の規定(第 109 条、第 110 条、第 112 条、第 122 条、第 131 条第 1 項第 4 号、第 153 条第 1 項第 10 号及び第 11 号、第 165 条並びに第 171 条の規定を除く。))中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

(管理方法の指示)

第 30 条 文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第 31 条 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。

- 2 重要文化財の所有者は、当該重要文化財の適切な管理のため必要があるときは、第 192 条の 2 第 1 項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該重要文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節及び第 187 条第 1 項第 1 号において「管理責任者」という。))に選任することができる。

- 3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上 20 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

- 4 管理責任者には、前条及び第 1 項の規定を準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第 32 条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

- 2 重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上 20 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。この場合には、前条第 3 項の規定は、適用しない。

- 3 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、20 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の

所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第 32 条の 2 重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不相当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

3 第 1 項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。

4 第 1 項の規定による指定には、第 28 条第 2 項の規定を準用する。

5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなく、第 1 項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この節及び第 187 条第 1 項第 1 号において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第 30 条及び第 31 条第 1 項の規定を準用する。

第 32 条の 3 前条第 1 項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第 3 項及び第 28 条第 2 項の規定を準用する。

第 32 条の 4 管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等)

第 33 条 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知った日から 10 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第 35 条 重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

3 文化庁長官は、必要があると認めるときは、第 1 項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理に関する命令又は勧告)

第 36 条 重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存

施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2 前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

3 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第 3 項の規定を準用する。

(修理に関する命令又は勧告)

第 37 条 文化庁長官は、国宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。

2 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前 2 項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

4 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、第 35 条第 3 項の規定を準用する。

第 7 章 史跡名勝天然記念物

(指定)

第 109 条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

3 前 2 項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から 2 週間を経過した時に同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

5 第 1 項又は第 2 項の規定による指定は、第 3 項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第 3 項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。

6 文部科学大臣は、第 1 項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境大臣と協議しなければならない。

(仮指定)

第 110 条 前条第 1 項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあっては、当該指定都市の教育委員会。第 133 条を除き、以下この章において同じ。)は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

2 前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県教育委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

3. 文化財保護法関連法令

- 3 第1項の規定による仮指定には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

- 第111条** 文部科学大臣又は都道府県教育委員会は、第109条第1項若しくは第2項の規定による指定又は前条第1項の規定による仮指定を行うに当たっては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
- 2 文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を述べるができる。この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
 - 3 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べるができる。

(解除)

- 第112条** 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県教育委員会は、その指定又は仮指定を解除することができる。
- 2 第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物につき第百九条第1項の規定による指定があつたとき、又は仮指定があつた日から2年以内に同項の規定による指定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。
 - 3 第110条第1項の規定による仮指定が適当でないとき、又は認めるときは、文部科学大臣は、これを解除することができる。
 - 4 第1項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、第109条第2項から第5項までの規定を準用する。

(管理団体による管理及び復旧)

- 第113条** 史跡名勝天然記念物につき、所有者がいかに若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のために必要な管理及び旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。
- 2 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
 - 3 第1項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人に通知してする。
 - 4 第1項の規定による指定には、第109条第4項及び第5項の規定を準用する。
- 第114条** 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。
- 2 前項の規定による解除には、前条第3項並びに第109条第4項及び第5項の規定を準用する。
- 第115条** 第113条第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章(第133条の2第1項を除く。))及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。)は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理

に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。

- 2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
- 3 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。
- 4 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のために必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

第116条 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

- 2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度において、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
- 3 管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる。

第117条 管理団体が行う管理又は復旧によって損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。

- 2 前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
- 3 前項の規定による補償額については、第41条第3項の規定を準用する。
- 4 前項で準用する第41条第2項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。

第118条 管理団体が行う管理には、第30条、第31条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。

(所有者による管理及び復旧)

第119条 管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。

- 2 前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のために必要があるときは、第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下この章及び第187条第1項第3号において「管理責任者」という。)に選任することができる。この場合には、第31条第3項の規定を準用する。

第120条 所有者が行う管理には、第30条、第31条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項(同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第56条第1項の規定を、管理責任者が行う管理には、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条、第47条第4項及び第115条第2項の規定を準用する。

(管理に関する命令又は勧告)

第121条 管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方法

の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

- 2 前項の場合には、第 36 条第 1 項及び第 3 項の規定を準用する。

(復旧に関する命令又は勧告)

第 122 条 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。

- 2 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。
- 3 前 2 項の場合には、第 37 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用する。

(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)

第 123 条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

- 一 管理団体、所有者又は管理責任者が前 2 条の規定による命令に従わないとき。
- 二 特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、管理団体、所有者又は管理責任者に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。
- 2 前項の場合には、第 38 条第 2 項及び第 39 条から第 41 条までの規定を準用する。

(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)

第 124 条 国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき第 118 条及び第 120 条で準用する第 35 条第 1 項の規定により補助金を交付し、又は第 121 条第 2 項で準用する第 36 条第 2 項、第 122 条第 3 項で準用する第 37 条第 3 項若しくは前条第 2 項で準用する第 40 条第 1 項の規定により費用を負担した史跡名勝天然記念物については、第 42 条の規定を準用する。

(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

第 125 条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

- 2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
- 3 第 1 項の規定による許可を与える場合には、第 43 条第 3 項の規定を、第 1 項の規定による許可を受けた者には、同条第 4 項の規定を準用する。
- 4 第 1 項の規定による処分には、第 111 条第 1 項の規定を準用する。
- 5 第 1 項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第 3 項で準用する第 43 条第 3 項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 6 前項の場合には、第 41 条第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。
- 7 第 1 項の規定による許可を受けず、又は第 3 項で準用する第 43 条第 3 項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずること

とができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(関係行政庁による通知)

第 126 条 前条第 1 項の規定により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において、当該他の法令において当該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分をするときは、政令の定めるところにより、文化庁長官(第 184 条第 1 項又は第 184 条の 2 第 1 項の規定により前条第一項の規定による許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に対し、その旨を通知するものとする。

(復旧の届出等)

第 127 条 史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の 30 日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、第 125 条第 1 項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

- 2 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(環境保全)

第 128 条 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

- 2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 3 第 1 項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第 125 条第 7 項の規定を、前項の場合には、第 41 条第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。

(管理団体による買取りの補助)

第 129 条 管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。

- 2 前項の場合には、第 35 条第 2 項及び第 3 項並びに第 42 条の規定を準用する。

(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定)

第 129 条の 2 史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画(以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

- 2 史跡名勝天然記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 - 一 当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地
 - 二 当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
 - 三 計画期間
 - 四 その他文部科学省令で定める事項
- 3 前項第 2 号に掲げる事項には、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。
- 4 文化庁長官は、第 1 項の規定による認定の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するも

3. 文化財保護法関連法令

のであると認めるときは、その認定をするものとする。

- 一 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
- 二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三 第183条の2第1項に規定する文化財保存活用大綱又は第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
- 四 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
- 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

(認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更)

第129条の3 前条第4項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

- 2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の認定について準用する。

(現状変更等の許可の特例)

第129条の4 第129条の2第3項に規定する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画が同条第4項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下この章及び第153条第2項第25号において同じ。)を受けた場合において、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第125条第1項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもって足りる。

(認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

第129条の5 文化庁長官は、第129条の2第4項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者に対し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び第129条の7において「認定史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

(認定の取消し)

第129条の6 文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物保存活用計画が第129条の2第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

- 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

(管理団体等への指導又は助言)

第129条の7 都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

- 2 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保

存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

(保存のための調査)

第130条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

第131条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によってもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立ち入ってその現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることができる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない。

- 一 史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。
- 二 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。
- 三 史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
- 四 特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物としての価値を調査する必要があるとき。
- 2 前項の規定による調査又は措置によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 3 第1項の規定により立ち入り、調査する場合には、第55条第2項の規定を、前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。

文化財保護法施行令(抜粋)

(昭和50年9月9日政令第267号)

最終改正:令和6年4月1日政令第174号

(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)

第5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務(法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。

- 一 法第35条第3項(法第83条、第118条、第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第36条第3項(法第83条、第121条第2項(法第172条第5項において準用する場合を含む。))及び第172条第5項において準用する場合を含む。)、第46条の2第2項及び第129条第2項において準用する法第35条第3項の規定による指揮監督二 法第43条第4項(法第125条第3項において準用する場合を含む。))の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
- 三 法第51条第5項(法第51条の2(法第85条において準用する場合を含む。))及び第85条において準用する場合を含む。))の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化

- 財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第 84 条第 2 項において準用する法第 51 条第 5 項の規定による公開の停止命令
- 四 法第 53 条第 4 項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)
- 五 法第 92 条第 1 項の規定による届出の受理、同条第 2 項の規定による指示及び命令、法第 94 条第 1 項の規定による通知の受理、同条第 2 項の規定による通知、同条第 3 項の規定による協議、同条第 4 項の規定による勧告、法第 97 条第 1 項の規定による通知の受理、同条第 2 項の規定による通知、同条第 3 項の規定による協議並びに同条第 4 項の規定による勧告
- 2 法第 93 条第 1 項において準用する法第 92 条第 1 項の規定による届出の受理、法第 93 条第 2 項の規定による指示、法第 96 条第 1 項の規定による届出の受理、同条第 2 項又は第 7 項の規定による命令、同条第 3 項の規定による意見の聴取、同条第 5 項又は第 7 項の規定による期間の延長及び同条第 8 項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第 1 項の指定都市(以下「指定都市」という。))の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長))が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第 93 条第 1 項において準用する法第 92 条第 1 項の規定による届出の受理及び法第 96 条第 1 項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。
- 3 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第 1 号及び第 3 号に掲げるものにあつては第 1 号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第 252 条の 22 第 1 項の中核市(以下「指定都市等」という。))の区域内において行われる場合、第 2 号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第 7 条において同じ。))が行うこととする。
- 一 次に掲げる現状変更等に係る法第 43 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
- イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
- ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
- 二 法第 53 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。)
- 三 法第 54 条(法第 172 条第 5 項において準用する場合を含む。))及び第 55 条の規定による調査(第 1 号イ及びロに掲げる現状変更等に係る法第 43 条第 1 項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
- 4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第 1 号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第 115 条第 1 項に規定する管理団体(以下この条及び次条第 2 項第 1 号イにおいて単に「管理団体」という。))が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条第 2 項第 1 号イ及びハに

- おいて「管理計画」という。))を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」という。))内において行われる場合、第 1 号又は掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。
- 一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。))に係る法第 125 条第 1 項並びに同条第 3 項において準用する法第 43 条第 3 項及び第 4 項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
- イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が 120 平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。))で二年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築
- ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から 50 年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。))であつて、指定に係る地域の面積が 150 ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの
- ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。))の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から 50 年を経過していない工作物に係るものに限る。))又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。))
- ニ 法第 115 条第 1 項(法第 120 条及び第 172 条第 5 項において準用する場合を含む。))に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
- ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
- ヘ 建築物等の除却(建築又は設置の日から 50 年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
- ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
- チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
- リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
- ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
- ル 天然記念物に指定された鳥類の巢で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。))の除却
- ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。))又は町村の区域(次条第 7 項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第 2 項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。))の区域を除く。))の除却

3. 文化財保護法関連法令

- る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
- 二 法第 130 条(法第 172 条第 5 項において準用する場合を含む。)&及び第 131 条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第 125 条第 1 項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
- 5 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
- 6 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 7 第 4 項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 8 文化庁長官は、第 4 項第 1 号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
- 9 第 1 項本文、第 2 項本文、第 3 項及び第 4 項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。

文化財保護法施行令第 5 条第 4 項第 1 号イからリまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準

平成 12 年 4 月 28 日文部大臣裁定

I 共通事項

- (一)現状変更等が「市」と当該市以外の「市」又は「町村」とにまたがって行われる場合には、現状変更等の許可申請は、許可の権限を有するそれぞれの都道府県又は市の教育委員会が受理し、許可の事務を行う。この場合には、関係教育委員会相互間において、必要に応じ、適宜連絡調整を行うものとする。
- (二)次の場合には、当該現状変更等の許可をすることができない。
- ①史跡名勝天然記念物の適切な保存管理のために策定された「保存管理計画」に定められた保存管理の基準に反する場合
 - ②史跡名勝天然記念物の滅失、き損又は衰亡のおそれがある場合
 - ③史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると認められる場合
 - ④地域を定めて指定した天然記念物に関し、指定対象である動植物の生息環境又は生態系全体に対して著しい影響を与えるおそれがある場合
- (三)都道府県又は市の教育委員会に対する現状変更等の許可申請の審査のため、地方公共団体等が事前に発掘調査を行う場合は、当該発掘調査の実施につき文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。)&第 125 条第 1 項の規定による文化庁長官の許可を要する。
- (四)都道府県又は市の教育委員会が現状変更等の許可をするに当たっては、法第 125 条第 3 項において準用する法第 43 条第 3 項の規定により、許可の条件として次の例のような指示をすることができる。なお、当該許可の条件として指示した発掘調

査の実施については、改めて現状変更等の許可を要しない。

- ①当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこと。
- ②当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職員の立会いを求めること。
- ③重要な遺構などが発見された場合は、設計変更等により、その保存を図ること。
- ④当該現状変更等の実施に当たっては、関係教育委員会の指示を受けること。
- ⑤当該現状変更等の許可申請書又は添付した書類、図面若しくは写真の記載事項又は表示事項のうち、現状変更等の内容及び実施の方法の変更、許可申請者の変更などの実質的な変更については、改めて現状変更等の許可を申請すること。ただし、許可申請者の住所や事務所の所在地の変更など実質的な変更ではないものについては、その旨を報告すること。
- ⑥当該現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を報告すること。

II 個別事項

一 令第 5 条第 4 項第 1 号イ関係

(一)「建築面積」とは、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 2 条第 1 項第 2 号に定める建築面積をいう。

(二)次の場合は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。

- ①新築については、小規模建築物の設置期間の更新があらかじめ予想される場合
 - ②改築又は増築については、改築又は増築部分の設置期間が本体である建築物の新築を完了した日から 3 ケ月を超える場合
 - ③新築、増築、改築又は除却については、当該新築等に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、当該新築等に必要の最小限度のやむを得ない規模を超える場合
- (三)新築、増築、改築又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第 125 条第 1 項の規定による文化庁長官の許可又は令第 5 条第 4 項第 1 号へによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第 125 条第 1 項ただし書の維持の措置である場合を除く。)
- (四)新築、増築又は改築については、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改築及び除却」として許可の申請をさせ、除却と併せて許可をするものとする。

二 令第 5 条第 4 項第 1 号ロ関係

(一)新築、増築、改築又は除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、新築等に必要の最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。

(二)新築、増築、改築又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第 125 条第 1 項の規定による文化庁長官の許可又は令第 5 条第 4 項第 1 号へによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第 125 条第 1 項ただし書の維持の措置である場合を除く。)

三 令第 5 条第 4 項第 1 号ハ関係

(一)「工作物」には、次のものを含む。

- ①小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀
- ②既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガードレール
- ③小規模な観測・測定機器
- ④木道

(二)「道路」には、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 3 条各号に掲げる道路(ただし、道路と一体となってその効用を全うする施設及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを除く。)のほか、農道、林道、漁港関連道を含む。

(三)「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をいう。

- (四)「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の破損、劣化等に対応して行われる部分的な修復その他これに類する工事をいう。
- (五)道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の構造の変更に伴うものを含む。
- (六)工作物の設置、改修又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第 125 条第 1 項の規定による文化庁長官の許可又は令第 5 条第 4 項第 1 号へによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第 125 条第一項ただし書の維持の措置である場合を除く。).
- 四 令第 5 条第 4 項第 1 号ニ関係
- (一)「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは、法第 115 条第 1 項の標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設をいう。
- (二)設置、改修又は除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、設置等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
- (三)標識、説明板、標柱、注意札、境界標又は囲さくその他の施設であって、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和 29 年文化財保護委員会規則第 7 号)に定める基準に合致しないものについては、その設置又は改修の許可をすることができない。
- 五 令第 5 条第 4 項第 1 号ホ関係
- (一)「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線を含む。
- (二)改修については、改修に伴う土地の掘削が埋設の際に掘削された範囲を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
- 六 令第 5 条第 4 項第 1 号ヘ関係
- (一)「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して除去することをいう。
- (二)「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落枝によって人身又は建物に危害が及ぶ危険性の高い場合における危険防止に必要な最小限度のやむを得ない程度の伐採をいう。
- (三)木竹の伐採が、法第 125 条第 1 項ただし書の維持の措置である場合には、許可を要しない。

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則

(昭和 26 年 7 月 13 日文化財保護委員会規則第 10 号)
最終改正:平成 31 年 4 月 1 日文部科学省令第 7 号
(許可の申請)

- 第 1 条** 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。)第 125 条第 1 項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第 184 条第 1 項第 2 号及び第 184 条の 2 第 1 項(法第 184 条第 1 項第 2 号に掲げる事務に係る部分に限る。第 3 条第 1 項において同じ。))の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。))町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第 53 条の 8 第 1 項に規定する特定地方公共団体(第 6 条第 1 項第 4 号において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第 3 条第 1 項において同じ。))が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。
- 一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。))又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。))の別及び名称
 - 二 指定年月日
 - 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
 - 四 所有者の氏名又は名称及び住所
 - 五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

- 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
 - 七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
 - 八 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 - 九 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
 - 十 現状変更等の内容及び実施の方法
 - 十一 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
 - 十二 現状変更等の着手及び終了の予定時期
 - 十三 現状変更等に係る地域の地番
 - 十四 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 - 十五 その他参考となるべき事項
 - 2 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。
 - 一 発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴
 - 二 出土品の処置に関する希望
- (許可申請書の添附書類等)**
- 第 2 条** 前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
- 一 現状変更等の設計仕様書及び設計図
 - 二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
 - 三 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真
 - 四 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料あるときは、その資料
 - 五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
 - 六 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
 - 七 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
 - 八 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
 - 九 前条第 2 項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
 - 2 前項第 2 号の実測図及び同項第 3 号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

(終了の報告)

- 第 3 条** 法第 125 条第 1 項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第 184 条第 1 項第 2 号及び第 184 条の 2 第 1 項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行った場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。
- 2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

- 第 4 条** 法第 125 条第 1 項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

3. 文化財保護法関連法令

- 二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
- 三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(国の機関による現状変更等)

- 第5条** 各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を求めようとする場合には第1条及び第2条の規定を、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を受けた場合には第3条の規定を準用する。
- 2 法第168条第3項で準用する法第125条第1項ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。

(管理計画)

- 第6条** 文化財保護法施行令(昭和50年政令第2条167号。次条において「令」という。)第5条第4項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
 - 二 指定年月日
 - 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
 - 四 管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県又は市町村)
 - 五 史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況
 - 六 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針
 - 七 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及びその適用区域
 - 八 その他参考となるべき事項
- 2 管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。

(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

- 第7条** 令第5条第7項(令第6条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一 令第5条第4項各号又は令第6条第2項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨
 - 二 令第5条第4項各号又は令第6条第2項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(抜粋)

(昭和26年文化財保護委員会規則第8号)

最終改正:平成31年4月1日 文部科学省令第7号

(管理責任者選任の届出書の記載事項)

- 第1条** 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第119条第二項で準用する法第31条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)(又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。))の別及び名称
 - 二 指定年月日
 - 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
 - 四 所有者の氏名又は名称及び住所
 - 五 管理責任者の氏名又は名称及び住所
 - 六 管理責任者が個人である場合にあっては、その職業及び年齢

- 七 選任の年月日
- 八 選任の事由
- 九 その他参考となるべき事項

(管理責任者解任の届出書の記載事項)

- 第2条** 法第119条第2項で準用する法第31条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二 指定年月日
- 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四 所有者の氏名又は名称及び住所
- 五 管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六 解任の年月日
- 七 解任の事由
- 八 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項

(所有者変更の届出書の記載事項等)

- 第3条** 法第120条で準用する法第32条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
 - 二 指定年月日
 - 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
 - 四 旧所有者の氏名又は名称及び住所
 - 五 新所有者の氏名又は名称及び住所
 - 六 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
 - 七 変更の年月日
 - 八 変更の事由
 - 九 その他参考となるべき事項
- 2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(管理責任者変更の届出書の記載事項)

- 第4条** 法第120条で準用する法第32条第2項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二 指定年月日
- 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四 所有者の氏名又は名称及び住所
- 五 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六 新管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 七 新管理責任者が個人である場合にあっては、その職業及び年齢
- 八 変更の年月日
- 九 変更の事由
- 十 その他参考となるべき事項

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)

- 第5条** 法第120条で準用する法第32条第3項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二 指定年月日
- 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 五 変更前の氏名若しくは名称又は住所
- 六 変更後の氏名若しくは名称又は住所
- 七 変更の年月日
- 八 その他参考となるべき事項

(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)

- 第6条** 法第118条、第120条及び第172条第5項で準用する法第33条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み

取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二 指定年月日
- 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四 所有者の氏名又は名称及び住所
- 五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時
- 八 滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
- 九 滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
- 十 毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がある保存上受ける影響
- 十一 滅失、毀損等の事実を知った日
- 十二 滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
- 2 前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

- 第7条** 法第115条第2項(法第120条及び第172条第5項で準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち30日以内に行わなければならない。
- 2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(抜粋)

(昭和29年文化財保護委員会規則第9号)

最終改正:平成31年4月1日 文部科学省令第7号

(復旧の届出)

- 第1条** 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第127条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
- 一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
 - 二 指定年月日
 - 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
 - 四 所有者の氏名又は名称及び住所
 - 五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
 - 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
 - 七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
 - 八 復旧を必要とする理由
 - 九 復旧の内容及び方法
 - 十 復旧の着手及び終了の予定時期
 - 十一 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 - 十二 その他参考となるべき事項
 - 2 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
 - 一 設計仕様書
 - 二 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面

三 復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

第2条 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

(終了の報告)

第3条 法第127条第1項の規定により届出を行った者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。

(復旧の届出を要しない場合)

第4条 法第127条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

- 一 法第118条又は第120条で準用する法第35条第の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。
- 二 法第122条第1項又は第2項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。
- 三 法第125条第1項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。

(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知)

第5条 法第167条第1項第5号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第1条から第3条までの規定を準用する。

2 法第167条第1項第5号括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

- 一 法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を得て復旧を行うとき。
- 二 法第169条第1項第2号の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(抜粋)

(昭和29年6月29日文化財保護委員会規則第7号)

最終改正:平成31年4月1日 文部科学省令第7号

(標識)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第115条第1項(法第120条及び第172条第5項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

一 史跡、名勝又は天然記念物の別(特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。)及び名称

二 文部科学省(仮指定されたものについては、仮指定を行った都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県又は指定都市)の名称。第4条第3項において同じ。)の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

三 指定又は仮指定の年月日

四 建設年月日

3 第1項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に前項第

3. 文化財保護法関連法令

3号及び第4号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

(説明板)

第2条 法第115条第1項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

- 一 特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名称
 - 二 指定又は仮指定の年月日
 - 三 指定又は仮指定の理由
 - 四 説明事項
 - 五 保存上注意すべき事項
 - 六 その他参考となるべき事項
- 2 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(標柱及び注意札)

第3条 前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第4条 法第115条第1項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

- 2 前項の境界標は、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
- 3 第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。
- 4 第1項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第5条 第1条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲いその他の施設)

第6条 法第115条第1項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。

4. 主要参考文献

- 愛甲昇寛・巽三郎 1974 『紀伊国金石文集成』 南紀考古同好会
- 網野善彦 1992 「太平洋の海上交通と紀伊半島」『伊勢と熊野の海』（海と列島文化 8）小学館
- 市村高男 2006 「中世日本の港町—その景観と航海圏」『港町のトポグラフィ』 青木書店
- 伊藤裕偉 2011 『聖地熊野の舞台裏 地域を支えた中世の人々』 高志書院
- 伊藤裕偉 2015 「鵜殿の中世石塔群」『ふびと』 66 号 三重大学歴史研究会
- 上野元・巽三郎 1963 『熊野新宮経塚の研究』 熊野神宝館
- 上野元 1984 『丹鶴山出土の中世の古陶磁器』 速玉文庫第 15 巻 熊野速玉大社
- 上野元 1987 『熊野速玉大社の縄文遺跡と遺物』 速玉文庫第 7 巻 熊野速玉大社
- 鵜殿村村史編さん委員会編 1991 『鵜殿村史』 資料編、鵜殿村
- 鵜殿村村史編さん委員会編 1994 『鵜殿村史』 通史編、鵜殿村
- 大場磐夫・佐野大和 1964 「阿須賀神社境内の祭祀遺跡」『國學院雑誌』 第 65 巻第 10 号・11 号 國學院大学
- 神奈川大学日本常民文化研究所・神奈川大学国際常民文化研究機構編 2021 『熊野水軍小山家文書の総合的研究』 神奈川大学日本常民文化研究所・神奈川大学国際常民文化研究機構
- 上富田町教育委員会 2021 『山本氏関連城館群総合調査報告書 —上富田町龍松山城跡、坂本付城跡発掘調査報告書』
- 川崎剛志 2011 「室町前期における熊野三山再興と文化興隆」『修験道の室町文化』 岩田書院
- 小山靖憲 2000 『熊野古道』 岩波新書
- 五来重 2004 『熊野詣』 講談社学術文庫
- 阪本敏行 2005 『熊野三山と熊野別当』 清文堂出版
- 坂本亮太 2021 「戦国期熊野の基本動向—戦乱を中心に—」『紀伊考古学研究』 24 号 紀伊考古学研究会
- 新宮市史編纂委員会 1972 『新宮市史』 新宮市
- 新宮市史史料編纂委員会 1983 『新宮市史』 史料編上巻 新宮市
- 新宮市教育委員会 1979 『紀伊阿須賀遺跡第 2 次発掘調査』
- 新宮市教育委員会 1982 『紀伊阿須賀遺跡第 3・4・5 次発掘調査』
- 新宮市教育委員会 1998 『新宮（丹鶴）城大手道の発掘調査—都市公園整備にともなう発掘調査概報—』
- 新宮市教育委員会編 2001 『新宮城跡の歴史と発掘調査—その保存整備と活用のために—』
- 新宮市教育委員会 2016 『熊野参詣道調査報告書—新宮市域を中心に—』
- 新宮市教育委員会編 2019 『熊野新宮阿須賀神社の御正体—和歌山県阿須賀神社境内（蓬萊山）出土品資料目録—』 新宮市教育委員会
- 新宮市教育委員会・和歌山県文化財センター 2021 『新宮城下町遺跡発掘調査報告書』
- 新宮市教育委員会 2022 『新宮下本町遺跡総合調査報告書』
- 鋤柄俊夫 2011 「館の蔵と都市の蔵」『中世人のたからもの』 高志書院
- 鋤柄俊夫 2019 「新宮と中世の港町」『国宝一遍聖絵の全貌』 高志書院
- 鈴木弘太 2013 『中世鎌倉の都市構造と竪穴建物』 同成社
- 高橋修編 2009 『熊野水軍のさと 紀州安宅氏・小山氏の遺産』 清文堂出版
- 田原慶吉編纂主任 1937 『新宮市誌』 新宮市（覆刻版 1984 新興出版社）
- 時枝務 2015 「霊場における経塚の存在形態—熊野新宮を事例として—」『立正史学』 第 118 号 立正大学
- 藤澤良祐 2008 「古瀬戸前期様式の成立過程」『中世瀬戸窯の研究』 高志書院

4. 主要参考文献

- 堀純一郎 2000 「熊野三山領荘園と太平洋海上交通」『田辺市史研究』12号 田辺市
- 宮家準 1992 『熊野修験』吉川弘文館
- 宮家準 1992 「中世期の熊野修験と海上交通」『山岳修験』7号 山岳修験学会
- 安永拓世 2011 「熊野速玉大社の古神宝関連資料に見る神仏習合—その仏教的意匠を手がかりに—」『修験道の室町文化』岩田書院
- 山本殖生 1987 「新宮市内の中世石造物（1）—残欠を中心として—」『みくまの総合資料館研究紀要 みくまの』第3号 みくまの総合資料館研究委員会
- 山本殖生 2001 「熊野参詣の熊野川交通—古代・中世の舟航事情—」『熊野歴史研究』8号 熊野歴史研究会
- 山本殖生 2006 『世界遺産 “川の参詣道” 熊野川の魅力』
- 山本殖生 2010 「熊野三山の原像を聖地景観から探る」『山岳修験』46号 山岳修験学会
- 山本殖生 2018 「中世熊野川河口の物流環境」『中世熊野の港湾遺跡新宮津を考える』和歌山県文化財センター
- 若杉敬 1973 「古瀬戸出土の一形態—新宮付近出土の古瀬戸」『古瀬戸考—若杉敬著作集』図書出版風媒社
- 和歌山県文化財センター1989 『佐藤春夫記念館建設に伴う速玉大社境内遺跡発掘調査概報』
- 和歌山県文化財センター1993 『速玉大社境内遺跡 熊野速玉大社礼殿建設工事に伴う発掘調査概報』
- 和歌山県立博物館編 2005 『熊野速玉大社の名宝—新宮の歴史とともに—』和歌山県立博物館
- 和歌山県立博物館編 2006 『熊野那智山の歴史と文化—那智大滝と信仰のかたち—』和歌山県立博物館
- 和歌山県立博物館編 2007 『熊野本宮大社と熊野古道』和歌山県立博物館
- 和歌山県立博物館編 2020 『戦乱のなかの熊野—紀南の武士と城館—』和歌山県立博物館
- 和歌山県立博物館編 2024 『聖地巡礼—熊野と高野— 第Ⅰ期 那智山・那智瀧の神仏』和歌山県立博物館
- 和歌山県立博物館編 2024 『聖地巡礼—熊野と高野— 第Ⅳ期 熊野信仰の美と荘厳』和歌山県立博物館
- 和歌山県立博物館編 2025 『聖地巡礼—熊野と高野— 第Ⅳ期 蘇りの地・熊野』和歌山県立博物館
- 和歌山城郭調査研究会編 2021 「特集 新宮市及び熊野川流域の中近世城館跡調査報告」『和歌山城郭研究』20号
- 綿貫友子 1998 『中世東国の太平洋海運』東京大学出版会
- 綿貫友子 2001 「紀伊国における中世海運—中世海運における紀伊半島の位置付けを探るために—」『歴史科学』165号
- 綿貫友子 2002 「紀伊から関東へ—中世における紀伊国—南関東の海運に関する若干の補足—」『品川歴史館紀要』17号 品川歴史館
- 綿貫友子 2005 「中世流通の東と西—紀伊半島の意義を主に—」『中世瀬戸内の流通と交流』塙書房

史跡新宮下本町遺跡保存活用計画

発行日 令和7年(2025)3月31日

発行 新宮市教育委員会

〒647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号

TEL 0735-23-3333 (代)